

הברייתות היו קבצי ההלכה שנלמדו בשיטת הלימוד החדשה. רבי עקיבא היה מאלה שעשו את השינוי, והוא חילק את המדרשים לקבצים לפי נושא. אחד מתלמידיו הצעירים החשובים, רבי מאיר בעל הנס, היה מאלה שלמדו בשיטה החדשה והשפיעו עליה מאוד, עד שאם לא מוזכר במשנה מי אמר אותה, מניחים שמדובר ברבי מאיר - "סתם משנה - רבי מאיר". רבי מאיר משקף את שיטת בית הלל - שכן רבי עקיבא היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה תלמידו של הלל הזקן.

כמה ברייתות יש? יש כנראה למעלה מ-10,000 ברייתות, אולי אפילו 15,000 או 20,000. אין ספר שמאגד אותן - הן שקועות בתוך התלמודים.

רבי יהודה הנשיא היה תלמידו של רבי מאיר וצאצא של הלל. הוא הנהיג את העם, אבל בילה את עיקר זמנו בתלמוד תורה בבית המדרש. הוא ערך וליקט מתוך הברייתות והוציא כמות קטנה יחסית של קבצים הלכתיים, וערך אותם לפי השיטה החדשה של קטגוריות ונושאים לשישה סדרים. קראו לזה משנה, כי שיננו את זה. אנו זוכרים את הקטגוריות בתור "זמן נקט": זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, וטהרות.

רבי יהודה הנשיא ערך את הדברים האלה במאה השלישית לספירה. לפי המסורת הוא נפטר בשנת 220 לספירה הנוצרית - 85 שנה אחרי דיכוי מרד בר כוכבא. תקופתו של רבי יהודה הנשיא מסמלת את סוף תקופת התנאים ותחילת תקופת האמוראים. משנת רבי יהודה הנשיא קנתה לה מעמד כספר היסוד, ספר הבסיס, לתורה שבעל פה - עד עצם היום הזה. נקודת המוצא של הדיונים בתלמודים היא המשנה, והדיונים שם מבוססים על הסדר של המשניות.

אז מה יש לנו במשניות? יש שם 61 או 63 מסכתאות - יש שתי גירסאות למספר בגלל שהיתה מסכתא שחילקו אותה ל-3 - כבא קמא, כבא קמא ובבא בתרא - ובמרוצת הדורות הן התקבלו כמסכתאות נפרדות.

• מה שמאפיין את סדר זרעים זה כל המצוות שקשורות בקרקע ומצוות שתלויות בארץ. למשל:

— ברכות - ברכות הנהנים(על האוכל והשתיה), ובגלל שהמסכת הזאת עוסקת באוכל, היא נכנסה לסדר זרעים, ובגלל שהיא עוסקת בברכות היא עוסקת גם בשאר הברכות, גם אלו שלא קשורים לאוכל.

— זמאי - אוכל שלא יודעים אם הפרישו ממנו תרומות ומעשרות - זה בספק

— כלאיים - נוגע לאיסור לזרוע זרעים שונים בצפיפות

• מועד - כל מה שקשור למועדים

— שקלים - מצוות מחצית השקל שנותנים בחודש אדר

— יומא - היום. המסכתא הזאת מטפלת ביום הכיפורים.

— ביצה - השם המקורי שלה היה "מסכת יוס טוב", וקוראים לה ביצה בגלל שהיא מתחילה בדיון ב"ביצה שנולדה ביום טוב". זו אחת מהמשניות הקשות והמורכבות במסכת.

— ראש השנה - עוסקת בהלכות ראש חודש וראש שנה

— תענית - עוסקת בתעניות. באותה תקופה קבעו תעניות מהיום למחר על כל מיני דברים, כמו בצורת, מלחמה, התקפה של חיות טרף. היו גוזרים תעניות כנגד זה.

— מועד קטן וחגיגה - רוב המסכתאות האלה עוסקות בקרבנות שנלווים לחג העליה לרגל.

● נשים - מגלם בתוכו את כל הדין האישי של המשפט העברי

- יבמות - מסכת מסובכת וקשה, ויש בה ריכוז בלתי ניתן לשליטה של כל מיני הלכות שקשורות לדין האישי. היא מציגה הרבה מקרים מוזרים, קשים ומורכבים.
- כתובות - מטפלת בהתקשרות המשפטית שבין הבעל והאישה המיועדים לבוא בקשר נישואין.
- נדרים - מסכת חצי מיסטית - אדם מבטא בשפתיו אמירה, והאמירה הזאת מכילה תוקף משפטי על אנשים או חפצים. המסכת עוסקת באיך עושים את זה, איך זה קורה, איך מבטלים את זה, מה המודל המשפטי וכו'.
- נזיר - קשור לנדרים, כי נזירות באה הרבה פעמים מתוך נדר.
- סוטה - קשורה לנזיר. טקס מיסטי שעושים לאישה שבעלה חושד בה שזנתה - כותבים בבית המקדש את שם ה' על קלף, שוטפים את זה במים, ונותנים לה לשתות. אם היא שורדת - סימן שהיא חפה מפשע. הטקס הזה מאוד נדיר.
- גיטין - עוסקת בגט, דבר מסובך שחז"ל מאוד מאוד מקפידים ומחמירים בו.

- נזיקין - עוסקת בדין האזרחי של המשפט העברי. כל מיני דברים שבין אדם לחברו - נזקי קניין, נזקי ממון, נזקי גוף, כספים, הלוואה בריבית וכו'. יש בסדר הזה גם טיפול מסיבי בסדר הדין - איך מתנהל דיון בבית המשפט: איך מביאים ראיות, איך חוקרים עדים, קטגוריה, סנגוריה וכו', איך נראה משפט בדיני ממונות, איך נראה משפט בנושא נפשות. זהו הסדר הכי נלמד.

- אבות - אמרות חכמה של גדולי תקופת התנאים